

HANJAR**HAK ASASI MANUSIA (HAM)****30 JP (1350 Menit)**

	PENDAHULUAN
	Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia, bahwa didalam Mukaddimah THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia sedunia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 terdapat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: - Menimbang bahwa, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga, kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. - Menimbang bahwa, mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak Asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani manusia (umat manusia) dan bahwa terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan dan kemiskinan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata. - Menimbang bahwa, hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penajahan. - Menimbang bahwa, persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan. - Menimbang bahwa, bangsa-bangsa dari anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Piagam telah menyatakan sekali kepercayaan mereka atas hak-hak dasar dari manusia, martabat serta penghargaan seorang manusia, dan hak-hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan akan meningkatkan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas. - Menimbang bahwa, negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asas dalam

	kerjasama dengan PBB. g. Menimbang bahwa, pengertian umum terhadap hak-hak Asasi dan kebebasan-kebebasan Asasi ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini secara benar. Atas pertimbangan diatas, Majelis Umum PBB menyatakan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara. Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat perlu senantiasa mengingat pernyataan ini dan berusaha, dengan cara mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan melalui tindakan-tindakan progresif secara nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu secara umum dan efektif oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota maupun dari daerah yang berada dibawah kekuasaan mereka.
--	---

	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN
	Mengimplementasikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas Polri.

MODUL

01

KONSEP HAM



2 JP (90 menit)

	PENGANTAR
	Modul ini membahas materi tentang pengertian HAM, sejarah singkat perkembangan HAM, asal usul terbentuknya Deklarasi Universal HAM (DUHAM), dasar HAM, prinsip-prinsip HAM, Penggolongan HAM, DUHAM, serta instrumen internasional HAM yang berkaitan dengan fungsi kepolisian. Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami konsep HAM.

	SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN
	Memahami konsep HAM. Indikator Hasil Belajar: 1. Menjelaskan pengertian HAM; 2. Menjelaskan sejarah singkat perkembangan HAM; 3. Menjelaskan asal usul terbentuknya DUHAM; 4. Menjelaskan dasar HAM; 5. Menjelaskan prinsip-prinsip HAM; 6. Menjelaskan penggolongan HAM; 7. Menjelaskan DUHAM; 8. Menjelaskan instrumen internasional HAM yang berkaitan dengan fungsi kepolisian; 9. Menjelaskan 9 pilar Rencana Aksi HAM Tahun 2026-2030.

	BAHAN KAJIAN/MATERI PELAJARAN
	Pokok Bahasan: Konsep HAM. Subpokok Bahasan: 1. Pengertian HAM;

	2. Sejarah singkat perkembangan HAM; 3. Asal usul terbentuknya DUHAM; 4. Dasar HAM; 5. Prinsip-prinsip HAM; 6. Penggolongan HAM; 7. DUHAM; 8. Instrumen internasional HAM yang berkaitan dengan fungsi kepolisian. 9. 9 pilar Rencana Aksi HAM Tahun 2026-2030.
--	--

	METODE PEMBELAJARAN
	1. Metode <i>Discovery Learning</i> Metode pembelajaran yang menekankan proses menemukan pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik melalui kegiatan pengamatan, penyelidikan, dan analisis, sehingga peserta didik dapat memahami konsep atau prinsip pembelajaran secara lebih mendalam. Dalam metode ini, pengajar tidak langsung memberikan penjelasan secara lengkap, tetapi mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri konsep, prinsip, atau pengetahuan melalui proses eksplorasi dan pemecahan masalah. 2. Metode <i>Problem Based Learning</i> Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (<i>student-centered learning</i>) yang menggunakan permasalahan nyata sebagai titik awal pembelajaran untuk mendorong peserta didik berpikir kritis, menganalisis masalah, mencari informasi, serta menemukan solusi secara mandiri maupun melalui kerja sama kelompok. Dalam metode ini, masalah tidak hanya sebagai contoh, tetapi menjadi pemicu utama proses belajar, sehingga peserta didik aktif mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pemecahan masalah. 3. Metode <i>Project Based Learning</i> Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menggunakan proyek atau tugas nyata sebagai sarana utama pembelajaran, sehingga peserta didik belajar melalui proses merancang, melaksanakan, dan menghasilkan suatu produk atau karya tertentu. Dalam metode ini, peserta didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu melalui kegiatan proyek yang sistematis. Catatan: Metode pembelajaran dapat dipilih dan dikembangkan oleh

	Gadik Pengampu sesuai capaian pembelajaran, materi, dan kebutuhan peserta didik.
--	--

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	1. Alat a. <i>White Board</i>. b. Laptop. c. LCD/Layar d. Proyektor/LCD. e. Papan <i>flip chart</i> 2. Bahan a. Alat Tulis. b. Kertas. 3. Sumber Belajar a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. b. Perkap No 8 Tahun 2008 tentang Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	1. Tahap awal: 10 menit Pendidik melaksanakan: a. Membuka kelas dan memberikan salam. b. Perkenalan. c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran 2. Tahap inti: 70 menit a. Pendidik menjelaskan materi tentang konsep HAM; b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan; d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;

	e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; f. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti; g. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 3. Tahap akhir: 10 menit a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas. b. Pengecekan penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Penugasan. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.
--	---

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.

	BAHAN BACAAN
	KONSEP HAM 1. Pengertian HAM Menurut UU No. 39 Th.1999 Pasal 1 No. 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Sejarah Singkat Perkembangan HAM Sepanjang sejarah terdapat sejumlah peristiwa penting yang membentuk landasan bagi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia: a. Sejarah HAM di Inggris. Pada masa Raja John Lackland (1199-1216), para bangsawan Inggris menyusun Magna Carta (1215) yang melarang raja sewenang-wenang menahan, menghukum dan merampas harta warga. Perkembangan ini selanjutnya melahirkan: 1) Peradilan proses hukum dan peradilan yang adil. 2) Berlakunya sistem hukum <i>Common law The Great Charter of Liberties</i> (1297). 3) <i>Petition of Rights</i> (1628). 4) <i>Habeas Corpus Act</i> (1679) - Sejak <i>Habeas Corpus Act</i>, seseorang yang ditahan harus dihadapkan kepada seorang hakim dalam waktu paling lama tiga hari, dan harus diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar prinsip hukum bahwa seseorang hanya boleh ditahan atas perintah hakim. 5) <i>Bill of Rights</i> (1689) - Terpengaruh pikiran-pikiran filsuf Inggris John Locke, setelah perlawanan terhadap Raja James II dalam <i>The Glorious Revolution</i>, para aktivis perlawanan sistem monarki absolut menuntut <i>Bill of Rights</i> (1689). Piagam ini mendesak raja mengakui hak-hak Parlemen terhadap

	pemerintah; termasuk hak mengajukan petisi, hak berdebat secara bebas di parlemen dan larangan terhadap hukuman yang berlebihan. <i>Bill of Rights</i> menjadikan Inggris negara pertama yang memiliki bentuk undang-undang yang diterima melalui parlemen. b. Sejarah Perkembangan HAM di Amerika Serikat Di daerah jajahan Inggris di Amerika, Revolusi 4 Juli 1776 (Proklamasi Kemerdekaan Amerika Serikat) juga dipengaruhi pernyataan John Locke tentang: 1) Hak untuk hidup (<i>life</i>). 2) Hak atas kebebasan (<i>liberty</i>). 3) Hak atas hak milik (<i>property</i>). Dalam kurun waktu 165 tahun, dalam masa pemerintahan Presiden F.D. Roosevelt, tercetuslah empat hak yang berkaitan dengan kebebasan, yaitu: 1) Bebas berbicara 2) Bebas beragama 3) Bebas dari kemiskinan/kemelaratan 4) Bebas dari rasa takut. c. Sejarah Perkembangan HAM di Perancis Revolusi Perancis 17 Juli 1789 lahir dari gerakan feodalis dan demokratis. <i>Assemblée nationale</i> (Perwakilan Rakyat Perancis) akhirnya melahirkan <i>Declaration des droits de l'Homme et du citoyen</i> (Pernyataan Hak Asasi Manusia dan Hak Kewarganegaraan) pada 27 Agustus 1789. Tujuan Revolusi Perancis adalah: 1) Kemerdekaan (<i>Liberty</i>). 2) Kesetaraan (<i>Egalité</i>). 3) Persaudaraan (<i>Fraternité</i>). d. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1) Sebelum tahun 1600 Sudah ada upaya menegakkan HAM terkait dengan kehidupan spiritual, kebudayaan, ekonomi, dan politik, walau tidak kokoh dan tidak sistematis (Sriwijaya, Majapahit). Pada masa itu lahir Kitab Negara Kertagama, Sutasoma, Semboyan Bhineka Tunggal Ika, dan sebagainya. 2) Pra-Kemerdekaan Didahului oleh perlawanan terhadap penjajahan sejak
--	---

	zaman Sultan Agung hingga perjuangan kemerdekaan dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 3) Pasca Kemerdekaan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan lahirnya UUD 1945. 4) Masa Orde Lama. a) UUDS, Konstitusi RIS b) Pembukaan UUD 1945 c) Pasal 27, 28, 29, 31, 32 dan 34 d) Pancasila e) G 30 S (penodaan HAM) 5) Masa Orde Baru Menerapkan "Demokrasi Pancasila"; penculikan aktivis, buruh, dan demonstran yang oleh pemerintah saat itu dinilai sebagai gerakan yang menghambat pembangunan, menodai upaya-upaya HAM. Era Reformasi a) UUD 45 Amandemen yaitu pada Pasal 28 a s/d 28 j. hadapan hukum. (A-2) (1) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (A-2) (2) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (A-2) (3) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. (A-2). b) Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. (A-2) (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. (A-2) (3) Setiap orang berhak atas kebebasan
--	---

	berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (A-2). c) Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (A-2) d) Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak Asasi. (A-2) (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (A-2). e) Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) (A-2) (3) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (A-2) (4) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimanusia yang bermartabat. (A-2) (5) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. (A-2)
--	---

	f) Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak Asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (A-2) (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (A-2) (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (A-2) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak Asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (A-2) (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak Asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak Asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (A-2) g) Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak Asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (A-2) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
--	---

suatu masyarakat demokratis. (A-2)

3. Asal Usul Terbentuknya Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan reaksi atas kebiadaban yang terjadi sepanjang Perang Dunia II, ketika jutaan orang dibunuh hanya karena mereka adalah orang Yahudi, orang Gipsi atau homoseksual. Demikian pula di Afrika, selama bertahun-tahun Hak Asasi Manusia telah ditindas. Melihat akibat perang yang sangat merugikan dan merendahkan martabat, maka 56 Negara berkumpul di San Fransisco untuk merumuskan Aturan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pada 10 Desember 1948, dengan persetujuan 48 negara dan 8 negara abstain tetapi tidak menolak, maka dihasilkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 Pasal. Adanya Deklarasi itu berarti bahwa dunia telah bertekad untuk memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengerikan itu tidak akan terulang lagi.

Penting untuk diingat bahwa pada awalnya para anggota PBB yang mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga puluh negara (tujuh negara anggota yang menganut tradisi Judeo-Kristen, sebelas Islam, enam Marxist dan empat beragama Budha). Dari delapan negara yang abstain dalam pemungutan suara, enam diantaranya adalah negara penganut paham Marxisme yang keberatan atas pengakuan hak individual yang dapat dipaksakan terhadap negara. Sementara Afrika Selatan khawatir deklarasi tersebut akan digunakan untuk mematahkan kebijakan apartheid-nya (yang memang akhirnya terjadi demikian). Satu-satunya negara Muslim yang abstain adalah Saudi Arabia. Betapapun beranekaragam budaya dan ideologi negara-negara bersangkutan, tidak ada satu suara pun yang menentang DUHAM.

Para pendiri PBB mempunyai harapan yang besar bahwa lembaga tersebut akan mencegah konflik antar negara dan membuat peperangan di masa mendatang menjadi tidak mungkin terjadi. Harapan-harapan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Sejak 1947 hingga 1991 khususnya selama Perang Dingin, dunia yang terpilah menjadi kelompok-kelompok saling bermusuhan menyebabkan kesepakatan mengenai penjagaan perdamaian menjadi sangat sulit tercapai.

Setelah Perang Dingin berakhir, bersamaan dengan berlangsungnya berbagai konflik militer di berbagai tempat, ada beberapa upaya baru untuk menjadikan PBB sebagai badan yang dapat mengusahakan perdamaian dan kerjasama dunia. Tetapi pecahnya Uni Soviet juga telah menempatkan Amerika

	Serikat pada posisi unik yang dominan dalam peta global. Ini menciptakan berbagai permasalahan baru bagi PBB. Penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003 telah menimbulkan konflik dan pertentangan opini di antara anggota PBB. a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Piagam PBB terdiri atas XIX Bab, meliputi 111 Pasal. Dalam Piagam tersebut, para anggota PBB berjanji: 1) Menyelamatkan generasi penerus dari peperangan, yang telah dua kali dalam hidup kita mengakibatkan kesengsaraan yang sangat besar terhadap umat manusia. 2) Mengukuhkan keyakinan kita pada hak-hak manusia, harkat dan martabatnya serta nilai pribadi manusia, persamaan hak perempuan dan laki-laki serta hak-hak negara kecil maupun besar. 3) Menciptakan kondisi di mana keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum Internasional lainnya dapat dipertahankan. 4) Memajukan pembangunan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mempraktekkan toleransi dan kehidupan bersama yang damai. 2) Menyatukan kekuatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. 3) Menjamin, melalui penerimaan prinsip-prinsip dan pemberlakuan metode-metode, bahwa kekuatan bersenjata tidak akan digunakan, kecuali demi kepentingan bersama. 4) Menerapkan sebuah mekanisme internasional untuk kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial untuk semua orang prinsip dan pemberlakuan metode-metode, bahwa kekuatan bersenjata tidak akan digunakan, kecuali demi kepentingan bersama. 5) Menerapkan sebuah mekanisme internasional untuk kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial untuk semua orang. b. Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Sistem PBB memiliki enam badan utama, yaitu:
--	---

	1) Majelis Umum PBB. 2) Dewan Keamanan PBB. 3) Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. 4) Dewan Perwalian PBB. 5) Sekretariat PBB. 6) Mahkamah Internasional. 4. Dasar HAM Dalam upaya penegakannya, Hak Asasi Manusia mempunyai beberapa konsep dasar, yaitu bahwa Hak Asasi Manusia merupakan jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia Merupakan bagian dari UU dan kebijakan negara di dunia, telah dimodifikasi ke dalam hukum. a. Internasional Berada di atas kepentingan semua golongan, karena merupakan cara bagi semua orang "di seluruh dunia," baik yang lemah maupun yang kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. b. Tidak bergantung pada kesamaan agama, filsafat, konsep manusia, melainkan bergantung pada sejauh mana kita saling berbagi komitmen mengenai apa yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang beradab. c. Hak Asasi Manusia merupakan "azas keadilan dan moral" yang telah diterima atau dimiliki bersama oleh setiap orang, "semata karena kita manusia". Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak menikmati Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, sementara polisi berkewajiban untuk menghormati dan melindungi Hak-Hak Asasi Manusia setiap orang. Polisi perlu belajar HAM karena yang cenderung melanggar Hak Asasi Manusia adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan. 5. Prinsip-Prinsip HAM Hal yang perlu diingat adalah bahwa Hak Asasi Manusia merupakan: a. Perlindungan Minimal. Hak Asasi Manusia adalah perlindungan minimal yang dapat diperoleh oleh semua orang, karena keberadaannya
--	---

	sebagai manusia. Hak Asasi Manusia memberikan sebuah pengakuan moral tentang martabat dan kesetaraan semua manusia dan juga pengakuan bahwa setiap orang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh. b. <i>Inheren</i> (Melekat Pada Manusia) Manusia lahir secara bebas, dengan martabat dan hak yang sama. Hak-hak Asasi melekat pada manusia. Ia memiliki hak-hak itu berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diperoleh dengan cara apapun ataupun diwariskan. c. Universal/Berlaku Umum. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang. Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip yang diterima secara umum. Hak Asasi Manusia sama untuk semua, tidak peduli ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik serta pandangan lainnya, asal usul sosial atau kebangsaan. Hak Asasi Manusia bersifat Universal karena sama untuk setiap orang di dunia. d. Tidak Dapat Dipisahkan. Hak Asasi Manusia tidak dapat direbut. Hak-hak itu tidak dapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan, dihilangkan atau diserahkan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dibatasi, kecuali kalau dinyatakan lain menurut hukum. Masyarakat yang demokratis hanya dapat tercipta apabila menganggap perlu untuk melindungi hak-hak orang lain (klausula limitasi dan restriksi). e. Kesetaraan. Semua orang mempunyai hak Asasi yang sama. Karena itu, semua manusia berhak atas perlindungan yang setara terhadap hak Asasi masing-masing. f. Tidak Dapat Dibagi. Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk hidup dengan bermartabat, semua orang berhak atas kebebasan, keamanan dan standar kehidupan yang layak pada waktu yang bersamaan. Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan, semuanya saling berkaitan, tidak dapat dibagi. g. Fundamental. Kehidupan, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya tergantung pada Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia membentuk landasan bagi keberadaannya sebagai
--	--

	manusia. h. Absolut (Mutlak) Hak Asasi Manusia mutlak yang tidak boleh dibatasi sama sekali yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak. (klausa limitasi, restriksi dan konsep derogasi). Walaupun demikian, ada Hak Asasi Manusia dapat dikorbankan jika ada kepentingan sosial lain yang lebih penting, dalam situasi yang khusus, dalam waktu yang terbatas dan dengan tujuan yang terbatas, yang benar-benar dianggap perlu. i. Kewajiban Negara. Hak Asasi Manusia adalah pengakuan sah atas kewajiban negara untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi bagi semua warga negara (harus diperhatikan bahwa Hak Asasi Manusia tidak sama dengan hak warga negara). Prinsip-prinsip penting tentang Hak Asasi Manusia ini harus ditegakkan dan dilindungi. Hak Asasi Manusia dapat dilindungi melalui sebuah Undang-Undang Dasar, pernyataan tentang Hak Asasi Manusia (<i>Bill of Rights</i>) atau melalui hukum positif sebuah negara. Di Indonesia ada undang-undang khusus untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk menegakkan hak-haknya, walaupun kadang-kadang Hak Asasi Manusia dapat dibatasi apabila hak-hak tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya atau mencampuri hak-hak orang lain. (Limitasi/Restriksi) 6. Penggolongan HAM Meskipun Hak-hak Asasi Manusia secara umum dipandang sebagai hak-hak yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena saling terkait, namun Hak Asasi Manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori atau "tiga generasi" hak, yaitu: a. Hak-hak Sipil dan Politik. Kelompok hak pertama yang disebut juga hak biru (blue rights) adalah hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini kerap dipandang sebagai inti dari Hak Asasi Manusia. Hak sipil adalah hak-hak yang dinikmati oleh individu. Adalah kewajiban negara untuk tidak melarang hak-hak ini. Rakyat mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan, kebebasan dan keamanan. Mereka juga punya hak untuk diperlakukan secara adil. Beberapa contohnya adalah hak
--	---

	untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat seseorang. Rakyat harus sama di hadapan hukum dan mempunyai perlindungan hukum yang sama. Rakyat mempunyai hak untuk memperoleh peradilan yang jujur dan adil. Hak-hak politik adalah hak rakyat untuk terlibat secara politis sesuai dengan perkembangan negaranya. Beberapa contohnya adalah hak untuk memilih dan hak untuk mendirikan atau bergabung dalam salah satu partai politik, serikat dagang atau organisasi-organisasi lainnya dan hak atas privasi. Hak-hak ini terdapat dalam DUHAM: 1) Hak sipil : pasal 3, 5, 7, 10, 15 dan 18 2) Hak politik : pasal 14, 19, 20 dan 21 b. Hak-hak Sosial dan Ekonomi Kelompok hak kedua yang juga disebut hak merah (<i>red rights</i>) adalah hak sosial dan ekonomi. Hak-hak ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat hidup dan bekerjasama, termasuk hak atas kebutuhan dasar seperti makanan dan air. Contoh lain adalah hak pendidikan, pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hak-hak sosial dan ekonomi memberikan suatu tugas kepada negara, termasuk pelayanan di penjara, untuk menyediakan sumber pendanaan demi melindungi hak-hak tersebut. Hal ini kadang-kadang menjadi masalah di negara-negara yang sedang berkembang. Hak-hak ini terdapat dalam DUHAM: 1) Hak Sosial: pasal 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 23 (1 dan 4), 22 dan 24 2) Hak Ekonomi: pasal 13, 17, 23 (2 dan 3) dan pasal 25. b. Hak-hak Lingkungan dan Pembangunan Kelompok hak terakhir disebut juga hak hijau (<i>green rights</i>). Di dalamnya termasuk hak-hak lingkungan dan pembangunan. Kedua hak tersebut kadang-kadang nampak saling bertentangan. Di satu sisi ada hak untuk memiliki lingkungan yang sehat dan bersih, tetapi di sisi lain ada hak pembangunan yang kadang-kadang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Hak-hak yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk menikmati dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi, memajukan budaya dan politik. Di penjara, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih
--	---

mungkin dapat mempengaruhi kondisi penjara. Karena pemahaman akan Hak Asasi Manusia terus menerus mengalami perkembangan, kini orang mulai mendiskusikan "generasi keempat" Hak Asasi Manusia yang mencakup hak atas solidaritas, kualitas hidup yang tinggi, dan lain-lainnya. Hak-hak ini terdapat dalam DUHAM, yaitu Pasal 26, 27, 28 dan 29.

7. DUHAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen Internasional paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati oleh semua bangsa di dunia. Artinya, hak dan martabat yang terkandung dalam DUHAM harus menjadi standar bagi semua bangsa dan setiap orang harus mencoba untuk mendapatkannya. Pasal-pasal DUHAM menyatakan bahwa:

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara

	kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada. Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Pasal 8 Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum. Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang. Pasal 10 Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka dan pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Pasal 11 (1) Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan sesuatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaanya. (2) Tidak seorangpun dapat disalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan. Pasal 12 Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-
--	--

	menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti itu. Pasal 13 (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam dalam batas-batas setiap negara. (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. Pasal 14 (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara-negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran. (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 15 (1) Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Pasal 16 (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara. Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. . (2) Tidak seorangpun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena
--	--

	Pasal 18 (3) Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas. Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang terpilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjadi kebebasan memberikan suara. Pasal 22 Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama Internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara. Pasal 23 (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak atas
--	---

	kebebasan memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki, serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Pasal 24 Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan tetap menerima upah. Pasal 25 (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat pengangguran, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Pasal 26 (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan terendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejujuran secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama semua orang, berdasarkan kecerdasan. (2) Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak Asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Pendidikan harus menggalakkan saling
--	---

	pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Pasal 27 (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk kenikmatan kesenian dan untuk mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. (2) Setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun materiil yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. Pasal 28 Setiap orang berhak atas suatu susunan tatanan sosial dan Internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimaksud di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pasal 29 (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan penuh dan bebas. (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh Undang-undang yang tujuannya hanya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan tetap terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. (3) Hak-hak dan kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa- Bangsa. Pasal 30 Tidak sesuatu pun dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan sebagai memberikan kepada suatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan apapun yang termaksud dalam Deklarasi ini.
--	---

	Meskipun DUHAM bukan sebuah dokumen hukum yang mengikat, DUHAM menetapkan suatu standar perilaku atau petunjuk yang layak dipenuhi dan ditaati oleh tiap-tiap negara. DUHAM juga dapat menjadi landasan untuk menyerukan kepada para pemerintah agar menghormati Hak Asasi Manusia. 8. Instrumen Internasional HAM yang Berkaitan dengan Fungsi Kepolisian Banyak Instrumen Internasional yang berkaitan erat dengan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam perlindungan Hak Asasi Manusia oleh polisi di seluruh dunia. Berbagai standar internasional yang mengatur baik langsung maupun tidak langsung tentang hubungan para anggota polisi (baik perempuan maupun laki-laki) dengan Hak Asasi Manusia. Beberapa diantaranya: <i>Code of Conduct</i> bagi Petugas Penegak Hukum (1979) - Peraturan-peraturan tentang Standar Minimal Penanganan Para Napi (1955) - Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (1965) - Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi kaum Perempuan (CEDAW) (1981) - Konvensi tentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam, tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat. (PBB, 1984) - Deklarasi tentang Azas-azas Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan (1985) - Azas-azas Perlindungan semua orang yang sedang ditahan atau dipenjara, (1988) - Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (1990) - Konvensi mengenai Hak-hak Anak (1990) - Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Kaum Perempuan (1993). Menurut hukum, semua dokumen di atas mengikat negara yang menyatakan diri sebagai negara pihak, yaitu negara-negara, sebagaimana Indonesia, yang telah menandatangani berbagai perjanjian Internasional itu. Sebagai negara, Indonesia dan kepolisiannya harus menghormati semua hak yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut. Dengan meratifikasi perjanjian tersebut, prinsip-prinsip yang tertera di dalamnya secara
--	--

	otomatis menjadi bagian dari hukum Indonesia dan harus diterapkan dalam perundang-undangan setempat. 9. 9 pilar Rencana Aksi HAM Tahun 2026-2030 9 pilar HAM yang umum digunakan dalam perencanaan dan implementasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) di Indonesia, antara lain: a. Pilar Pengarusutamaan HAM Pilar ini memastikan bahwa prinsip HAM menjadi bagian penting dalam seluruh proses perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya agar semua kebijakan pemerintah <i>pro-HAM</i> dan tidak merugikan masyarakat. Ruang Lingkup Utama: 1) Integrasi HAM dalam kebijakan: setiap aturan dan program harus dianalisis dari sisi dampaknya terhadap HAM. 2) Pelayanan publik berbasis HAM: aksesibilitas, non-diskriminasi, transparansi, dan akuntabilitas. 3) Pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparatur. 4) Penyebarluasan nilai HAM melalui sosialisasi, kampanye, dan pendidikan masyarakat. b. Pilar Hak Sipil dan Politik Pilar ini menjamin kebebasan dasar individu dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Cakupan Hak: 1) Hak hidup. 2) Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. 3) Hak atas privasi. 4) Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. 5) Hak mendapatkan keadilan (fair trial). 6) Hak berserikat, berkumpul, dan ikut serta dalam pemerintahan. Fokus Implementasi: 1) Penguatan sistem hukum yang adil. 2) Pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.
--	--

	3) Perlindungan kebebasan berekspresi (tanpa ujaran kebencian). 4) Akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. c. Pilar Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pilar ini berhubungan dengan kesejahteraan dasar masyarakat agar dapat hidup layak. Cakupan Hak: 1) Hak atas kesehatan. 2) Hak atas pendidikan. 3) Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. 4) Hak atas tempat tinggal yang layak. 5) Hak atas budaya dan menikmati kemajuan iptek. 6) Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Fokus Implementasi: 1) Pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. 2) Program pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial. 3) Perlindungan pekerja dari eksploitasi. 4) Pelestarian budaya dan akses masyarakat terhadap layanan publik. d. Pilar Hak Anak Pilar ini melindungi anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Cakupan Hak: 1) Hak identitas (akta lahir). 2) Hak hidup, tumbuh, dan berkembang. 3) Hak pendidikan dan kesehatan. 4) Hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, dan perdagangan anak. 5) Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait dirinya. Fokus Implementasi: 1) Peradilan ramah anak (diversi). 2) Pencegahan perkawinan anak. 3) Perlindungan anak disabilitas.
--	---

	4) Peningkatan layanan pendidikan dan gizi anak. e. Pilar Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan Pilar ini memperjuangkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan. Cakupan Masalah: 1) Kekerasan dalam rumah tangga. 2) Kekerasan seksual. 3) Diskriminasi di tempat kerja. 4) Akses rendah terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi. 5) Rendahnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Fokus Implementasi: 1) Perlindungan hukum terhadap perempuan. 2) Pemberdayaan ekonomi perempuan. 3) Layanan terpadu untuk korban kekerasan. 4) Penghapusan norma budaya yang diskriminatif. f. Pilar Hak Penyandang Disabilitas Pilar ini memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama tanpa hambatan fisik, sosial, maupun hukum. Cakupan Hak: 1) Akses terhadap pendidikan inklusif. 2) Akses layanan kesehatan. 3) Akses pekerjaan dan pelatihan. 4) Aksesibilitas fasilitas publik (ramps, transportasi, informasi). 5) Perlindungan hukum dari perundungan dan diskriminasi. Fokus Implementasi: 6) Penyediaan infrastruktur ramah disabilitas. 7) Pengembangan sistem pendidikan inklusif. 8) Pemenuhan hak bekerja dengan akomodasi yang layak. 9) Pelatihan sensitivitas disabilitas bagi aparatur.
--	--

	g. Pilar Hak Pekerja Migran dan Keluarganya Pilar ini melindungi pekerja migran Indonesia dari proses perekrutan hingga pemulangan. Cakupan Perlindungan: 1) Akses informasi dan pelatihan pra pemberangkatan. 2) Perlindungan hukum selama bekerja di luar negeri. 3) Pencegahan perdagangan orang. 4) Jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja. 5) Perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Fokus Implementasi: 6) Sistem penempatan migran yang aman dan legal. 7) Layanan bantuan di perwakilan RI (KBRI/KJRI). 8) Pendampingan kasus dan repatriasi. 9) Program reintegrasi setelah pulang. h. Pilar Hak Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Pilar ini sangat penting karena penyiksaan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM paling berat. Cakupan Masalah: 1) Penyiksaan dalam proses penyidikan. 2) Kekerasan di tahanan atau lapas. 3) Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. 4) Perlakuan tidak manusiawi terhadap kelompok rentan. Fokus Implementasi: 1) Pelatihan anti-penyiksaan bagi aparat. 2) Pengawasan ruang tahanan dan fasilitas masyarakat. 3) Mekanisme pengaduan dan investigasi independen. 4) Harmonisasi hukum agar sesuai Konvensi Anti Penyiksaan (CAT). i. Pilar Penghapusan Diskriminasi Rasial Pilar ini menjamin semua orang diperlakukan sama tanpa memandang ras, warna kulit, suku, atau asal-usul etnis. Cakupan Hak: 1) Perlindungan terhadap ujaran kebencian berbasis
--	---

	ras/etnis. 2) Perlindungan masyarakat adat dan kelompok minoritas. 3) Kesetaraan akses pada pendidikan, pekerjaan, dan layanan. Fokus Implementasi: 1) Penegakan hukum terhadap diskriminasi rasial. 2) Peningkatan toleransi beragama dan kebhinekaan. 3) Perlindungan identitas budaya masyarakat adat. 4) Pendidikan antirasisme di sekolah dan masyarakat.
--	--

	RANGKUMAN
	1. Menurut UU No. 39 Th.1999 Pasal 1 No. 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada pra-kemerdekaan yaitu dengan didahului oleh perlawanan terhadap penjajahan sejak zaman Sultan Agung hingga perjuangan kemerdekaan dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan reaksi atas kebiadaban yang terjadi sepanjang Perang Dunia II, ketika jutaan orang dibunuh hanya karena mereka adalah orang Yahudi, orang Gipsi atau homoseksual. 4. Dalam upaya penegakannya, Hak Asasi Manusia mempunyai beberapa konsep dasar, yaitu bahwa Hak Asasi Manusia merupakan jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia Merupakan bagian dari UU dan kebijakan negara di dunia, telah dimodifikasi ke dalam hukum. 5. Di Indonesia ada undang-undang khusus untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk menegakkan hak-haknya, walaupun kadang-kadang Hak Asasi Manusia dapat dibatasi apabila hak-hak tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya atau mencampuri hak-hak orang lain 6. Penggolongan HAM: a. Hak-hak Sipil dan Politik.

	b. Hak-hak Sosial dan Ekonomi. c. Hak-hak Lingkungan dan Pembangunan.
	7. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen Internasional paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati oleh semua bangsa di dunia. Artinya, hak dan martabat yang terkandung dalam DUHAM harus menjadi standar bagi semua bangsa dan setiap orang harus mencoba untuk mendapatkannya.
	8. Salah satu instrumen internasional HAM yang berkaitan dengan Fungsi Kepolisian yaitu <i>Code of Conduct</i> bagi Petugas Penegak Hukum (1979).
	9. 9 pilar Rencana Aksi HAM Tahun 2026-2030 a. Pilar Pengarusutamaan HAM b. Pilar Hak Sipil dan Politik c. Pilar Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya d. Pilar Hak Anak e. Pilar Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan f. Pilar Hak Penyandang Disabilitas g. Pilar Hak Pekerja Migran dan Keluarganya h. Pilar Hak Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat i. Pilar Penghapusan Diskriminasi Rasial

	LATIHAN
	1. Jelaskan pengertian HAM! 2. Jelaskan sejarah singkat perkembangan HAM! 3. Jelaskan asal usul terbentuknya DUHAM! 4. Jelaskan dasar HAM! 5. Jelaskan prinsip-prinsip HAM! 6. Jelaskan penggolongan HAM! 7. Jelaskan DUHAM! 8. Jelaskan instrumen internasional HAM yang berkaitan dengan fungsi kepolisian! 9. Sebutkan dan jelaskan 9 pilar Rencana Aksi HAM Tahun 2026-2030!